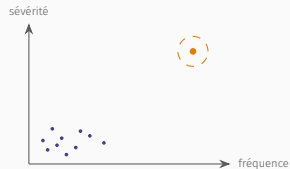


Risque opérationnel et résilience

Chapitre 10 : La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme



Où en sommes-nous ?

Le cadre général de gestion du risque ML/FT

L'évaluation et la compréhension du risque

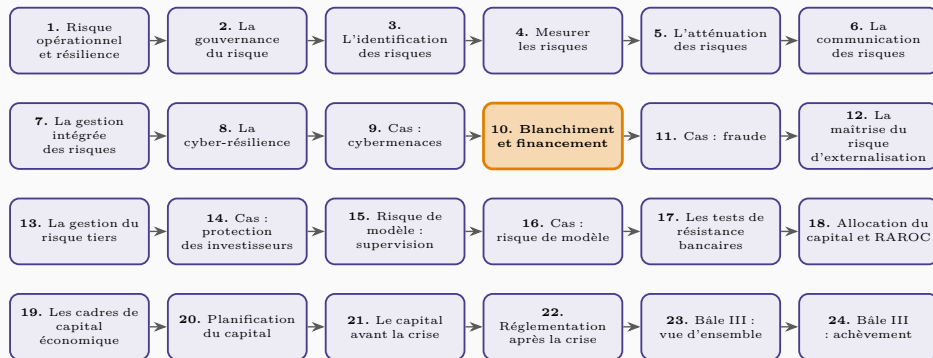
L'acceptation et l'identification des clients

La déclaration des opérations suspectes

La gestion du risque ML/FT dans un contexte de groupe

Synthèse

Où en sommes-nous?



Pourquoi ce chapitre ?

Après le risque cyber (chapitres 8 et 9), ce chapitre traite d'un autre risque non financier majeur pour une banque : être utilisée, sciemment ou non, pour blanchir des capitaux ou financer le terrorisme. S'appuyant sur les lignes directrices du Comité de Bâle, il présente les éléments essentiels d'une gestion saine de ce risque, cohérents avec les standards du Groupe d'action financière (GAFI).

Le cadre général de gestion du risque ML/FT

Compléter, non remplacer, les standards du GAFI

Le Groupe d'action financière (GAFI) est l'organisme intergouvernemental qui fixe les standards internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux (ML) et le financement du terrorisme (FT). Les lignes directrices du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (BCBS) sont conçues pour être cohérentes avec ces standards et les compléter, sans jamais les affaiblir ni les renforcer unilatéralement — le Comité disposant d'un statut d'observateur auprès du GAFI.

Un risque interconnecté aux autres catégories de risque

L'insuffisance de la gestion du risque ML/FT expose une banque à des risques réputationnel, opérationnel, de conformité et de concentration sévères. Les sanctions réglementaires, les coûts d'enquête, les gels d'actifs et les pertes de financement de gros consécutifs à un manquement peuvent détourner un temps de gestion et des ressources considérables — justifiant que le Comité de Bâle traite ce risque comme une composante à part entière de la solidité bancaire, et non comme une simple obligation de conformité externe.

L'évaluation et la compréhension du risque

Facteurs de risque inhérent et risque résiduel

Chaque banque doit développer une compréhension approfondie des risques ML/FT inhérents à sa base de clientèle, ses produits, ses canaux de distribution et les juridictions dans lesquelles elle-même ou ses clients opèrent. Cette évaluation s'appuie sur des données opérationnelles et transactionnelles internes ainsi que sur des sources externes (évaluations nationales des risques, rapports d'organisations internationales). Le **risque résiduel** — ce qui subsiste après application des mesures d'atténuation — doit rester cohérent avec le profil de risque global de l'établissement.

Un responsable AML/CFT désigné, doté d'une autorité suffisante

Le conseil d'administration doit disposer d'une compréhension claire des risques ML/FT et recevoir une information suffisamment complète, compréhensible et exacte pour prendre des décisions éclairées. Le conseil et la direction générale doivent nommer un responsable en chef de la conformité AML/CFT (chief AML/CFT officer), doté d'une autorité et d'un statut suffisants pour que les problèmes identifiés soient traités avec le sérieux requis et remontés rapidement.

Un système adapté au profil de risque de la banque

Une banque doit disposer d'un système de surveillance adapté à sa taille, ses activités et sa complexité, permettant l'analyse des tendances transactionnelles et l'identification des relations et transactions inhabituelles. Ce système doit fournir au responsable AML/CFT les alertes nécessaires à l'évaluation approfondie des transactions suspectes, tout en tenant compte du propre profil de risque de la banque plutôt que de reposer uniquement sur des paramètres standards fournis par l'éditeur du logiciel.

L'audit interne comme garant de l'effectivité du dispositif

L'audit interne doit évaluer périodiquement le système de surveillance informatisé pour s'assurer qu'il est utilisé effectivement par les première et deuxième lignes de défense — un rappel du modèle des trois lignes de défense déjà rencontré au chapitre 2, appliqué ici spécifiquement au risque ML/FT.

L'acceptation et l'identification des clients

Un profil de risque par facteurs, non par catégories rigides

La politique d'acceptation des clients doit identifier les profils présentant un risque ML/FT plus élevé, en tenant compte de facteurs tels que le profil professionnel du client (y compris une éventuelle position politiquement exposée), son origine géographique, la nature et l'objet du compte, ou encore les activités professionnelles exercées. Cette politique ne doit toutefois jamais être si restrictive qu'elle prive d'accès aux services bancaires les personnes financièrement ou socialement défavorisées — un principe explicitement rappelé par la Guidance sur l'inclusion financière du GAFI.

Ne jamais ouvrir de compte sans identité vérifiée

Une banque ne doit établir de relation d'affaires ni effectuer de transaction avant que l'identité du client, de tout mandataire agissant en son nom, et du ou des bénéficiaires effectifs, n'ait été établie et vérifiée de manière satisfaisante — au moyen de documents, données ou informations fiables et indépendants. Un compte numéroté, s'il offre une confidentialité additionnelle à son titulaire, doit rester soumis aux mêmes procédures de diligence raisonnable que tout autre compte : l'anonymat pur et simple n'est jamais admissible.

Les personnes politiquement exposées (PPE)

Lorsque le risque est jugé plus élevé — par exemple pour un client planifiant un solde de compte important assorti de virements transfrontaliers réguliers, ou pour une personne politiquement exposée étrangère — la banque doit appliquer des mesures de diligence renforcée, incluant une approbation par la direction générale avant l'entrée en relation ou sa poursuite.

Comprendre le comportement normal pour détecter l'anormal

La surveillance continue repose sur la compréhension de l'activité bancaire normale et raisonnable de chaque client, seule à même de permettre l'identification des transactions inhabituelles qui s'en écartent. Elle doit être proportionnée au risque identifié lors de l'évaluation du client et renforcée pour les clients ou transactions à risque élevé.

La déclaration des opérations suspectes

De la détection à la déclaration à la cellule de renseignement financier

Le processus d'identification, d'investigation et de déclaration des transactions suspectes à la cellule de renseignement financier (FIU) doit être clairement spécifié dans les politiques et procédures de la banque et communiqué à l'ensemble du personnel par une formation régulière. Une fois qu'un soupçon a été formé, la banque doit prendre les mesures appropriées pour atténuer le risque d'utilisation criminelle du compte, sans jamais informer, même indirectement, le client qu'une déclaration a été ou sera déposée.

Au moins cinq ans après la fin de la relation

Toutes les informations obtenues dans le cadre de la diligence raisonnable doivent être conservées au minimum cinq ans après la fin de la relation bancaire ou de la transaction occasionnelle — une durée qui peut être prolongée en cas de litige ou d'enquête en cours, jusqu'à la clôture définitive de l'affaire.

La gestion du risque ML/FT dans un contexte de groupe

Un standard groupe qui s'impose aux filiales et succursales

Une banque opérant dans plusieurs juridictions doit développer des politiques et procédures AML/CFT à l'échelle du groupe, appliquées de manière cohérente. Lorsque les exigences locales de la juridiction d'accueil sont plus strictes que celles du groupe, la politique du groupe doit permettre à la succursale ou filiale concernée d'adopter les exigences locales; à l'inverse, si la juridiction d'accueil ne permet pas la mise en œuvre adéquate des standards du groupe, des mesures additionnelles doivent être envisagées, pouvant aller jusqu'à la fermeture des opérations dans ce pays.

Une supervision consolidée de la conformité

Toute banque opérant à l'échelle nationale et internationale doit désigner un responsable AML/CFT pour l'ensemble du groupe, chargé de créer, coordonner et évaluer une stratégie AML/CFT unique, avec l'autorité de donner des instructions à toutes les succursales, filiales et entités subordonnées, en France comme à l'étranger.

Un obstacle persistant : la protection des données locales

Le partage d'information sur l'identité des clients et l'activité de leurs comptes doit être coordonné à l'échelle du groupe, pour permettre une surveillance croisée des relations à risque élevé. Ce partage se heurte toutefois dans certaines juridictions à des lois locales de protection des données perçues comme un obstacle — un défi que le Comité de Bâle reconnaît explicitement comme plus prégnant pour la gestion du risque ML/FT que pour la plupart des autres processus de gestion des risques bancaires.

Des exigences adaptées par secteur d'activité

De nombreux groupes bancaires combinent des activités de banque, d'assurance et de gestion de titres. Ces groupes financiers mixtes doivent être en mesure de surveiller et de partager l'information relative aux clients et activités à risque élevé à travers l'ensemble du groupe, tout en tenant compte des différences légitimes dans les exigences AML/CFT applicables selon le secteur d'activité concerné.

Synthèse

Synthèse du chapitre

La gestion du risque de blanchiment et de financement du terrorisme s'articule autour d'une évaluation propre à chaque établissement, d'une gouvernance portée par un responsable AML/CFT désigné et doté d'autorité, d'une politique d'acceptation des clients calibrée par facteurs de risque, d'une identification et d'une vérification systématiques de l'identité, et d'une surveillance continue appuyée sur un système informatisé adapté au profil de risque de la banque. Dans un contexte de groupe, la cohérence des politiques à l'échelle internationale et le partage d'information entre entités demeurent des défis persistants, en particulier face aux lois locales de protection des données — rappelant que ce risque, bien que non financier par nature, engage la solidité même de l'établissement au même titre que le risque cyber étudié aux chapitres précédents.